

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시정 · 주의요구(기관)

제 목 「보안 및 비상규정」의 당직 운영 사항 개정 필요

소 관 부 서 △△△△실 ○○○○○부

조 치 부 서 △△△△실 ○○○○○부

구 분 사규관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「국가공무원 복무규칙」(이하 “복무규칙”이라고 한다) 및 「보안 및 비상규정」(이하 “규정”이라고 한다)에 따라 공휴일 및 근무시간 외의 시간에 방법 · 방호 · 방화 및 기타 보안상태의 순찰 · 점검 등을 위하여 당직 근무를 운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

복무규칙 제13조(당직의 구분)에 따라 당직은 일직과 숙직으로 구분하며, 일직의 경우 토요일과 공휴일에 두고 그 근무시간은 정상 근무일의 근무시간에 준하며, 숙직 근무시간의 경우 정상 근무시간 또는 일직 근무시간이 끝난 때부터 다음날의 정상 근무 또는 일직 근무가 시작될 때까지로 한다.

그리고 복무규칙 제14조(숙직근무자의 교대 취침 등)에 따라 각급 기관의 장은 숙직 근무자가 2명 이상일 때에는 일정한 시간을 정하여 교대로 취침하게 할 수 있고, 1명일 때에는 기관의 기능 및 성격 등을 고려하여 당직 임무를 수행한 후

일정한 시간을 정하여 취침하게 할 수 있다.

또한 복무규칙 제14조 제2항에는 업무상 불가피한 경우를 제외하고는 당직 근무자에 대하여 그 근무종료시각이 속하는 날의 일정 시간 동안 휴무(休務)하게 해야 한다고 정하고 있는데, 해당 조항은 2023년 1월 개정되어 당직 근무 종료시각이 속하는 날이 토요일 또는 공휴일(이하 “휴일”이라고 한다)인 경우에는 그 다음 정상 근무일부터 토요일 또는 공휴일을 제외한 10일째 되는 날까지의 기간 중 1일을 휴무하게 하도록 하는 내용이 추가되었다.

이에 따라 규정 제127조(숙직근무자의 교대취침 및 휴무)에는 숙직 근무자가 2인 이상인 경우 일정한 시간을 정하여 교대로 취침할 수 있도록 하며, 당직 근무 종료 후 일정 시간 동안 휴식을 보장하는 것에 대해서는 2인 이상 숙직의 경우 반일, 1인 숙직의 경우 전(全)일 휴무하도록 규정하고 있다.

또한 당직운영 업무 담당부서인 본사 ○○○○부는 상기 복무규칙 개정 내용을 반영하여 규정 개정을 예고(2023년 하반기)하면서 휴일 당직자는 정상 근무일 중 하루를 대체 휴무하도록 2023년 3월 사내 공문으로 안내하였다.

이로써 회사는 당직 근무자에게 당직 근무로 인하여 휴식하지 못한 시간에 대해 업무상 불가피한 경우를 제외하고는 평일 숙직의 경우 당직 근무 종료 후 당일 일정시간, 휴일 숙직의 경우 10일 이내 하루를 대체 휴식하는 것으로 보상하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023년 11월 감사일 현재 본사 및 사업소 당직 근무자의 휴무 운영 현황을 점검한 결과 [표 2]과 같이 본사의 경우 평일과 휴일 숙직 모두 1인 근무로 편성·운영되어 규정 제127조에 따라 숙직 근무자에게 숙직 근무 종료 후 하루 8시간의 휴

식을 보장하고 있다.

반면 태안 사업소의 경우 평일과 휴일 숙직은 2인 근무로 편성되어 규정 제 127조에 따라 반일 휴무하여야 하지만 휴일 숙직만 2023년 3월 ○○○○부의 당 해 공문에 따라 하루를 공가로 사용하도록 하고 있다.

[표 2] 당직 근무자 휴무 운영 현황

구분	당직편성 (일직/숙직)	휴 무(근태처리)			당직 근무시간
		휴일 일직	휴일 숙직	평일 숙직	
본 사	2인/1인	1일(공가)	1일(공가)	1일(X)	· 일직: 09:00 ~ 18:00(8시간) · 숙직: 18:00 ~ 09:00(14시간) ⁹⁾
태안 사업소	2인/2인	1일(공가)	1일(공가)	0.5일(X)	

※ 자료: 당직운영부서의 당직 근무자 근태처리 안내자료 재구성

※ 태안 사업소 외의 사업소는 교대근무자가 당직을 겸하고 있어 휴무 대상이 아님

이에 따라 태안 사업소의 평일 숙직자는 휴일 숙직자와 동일한 임무와 시간으로 당직 근무를 수행하고도 휴일 숙직의 절반만큼의 휴식 시간이 주어지고 있으며, 평일 숙직 근무를 마치고 정상 근무에 복귀한 후 소속부서장의 권한으로 반일을 휴식할 수 있는데 이때 공가 사용 등의 근태 처리 없이 대부분은 오전 근무 후 오후에 퇴근하거나 일과 중 휴식하는 것으로 확인되었다.

만일 2인 이상 숙직의 경우 반일을 휴무하도록 규정한 취지가 야간에 일정시간 교대로 취침할 수 있도록 하는 이유라면 숙직 근무시간 총 14시간 중 최소 인당 7시간을 근무하며 비상 상황이 발생하는 경우 그 이상을 근무하게 되고, 또한 사업소 규모 등을 고려해서 당직 책임자와 당직 보조자로 2인을 편성하여 각자 분장된 업무에 따라 근무하는데도 이러한 근무시간과 내용을 고려하지 않고 단순히 근무 인원으로 구분하여 휴식 시간을 다르게 운영하는 것은 불합리한 측면이 있다.

9) 18:00(금요일 또는 금요일을 포함한 연속휴무일 전일 15:00 또는 15:30)~익일 정상 근무(08:30, 금요일 08:00) 또는 일직근무(09:00) 개시시각

관계기관 의견 및 검토결과

본사 ○○○○○부 당직업무 담당자는 평일 숙직과 휴일 숙직, 1인 숙직과 2인 숙직을 구분하여 휴식 시간을 다르게 주어지는 것은 불합리하다는 감사 의견에 공감하였으며, 태안 사업소 평일 숙직도 전일 휴식을 보상하도록 관련 규정을 개정하고 근태처리 또한 공가를 사용하도록 전사에 안내하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△실장은 ① 2인 이상 숙직의 근무시간과 내용을 고려할 때 다른 당직 근무와의 형평성 있는 휴식권을 보장할 수 있도록 「보안 및 비상규정」 제127조의 관련 조항을 개정하시고, (시정요구) ② 당직 근무자의 근태처리 없이 휴무를 시행하는 일이 없도록 당직 근무자 근태처리 요령을 명확하게 정하여 사업소에 안내하시기 바랍니다. (기관주의)